



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu
Rua João Groneon, s/n, B. Rodoviário, São Felix do Xingu/PA. Tel.: (94) 98407-4339. E-mail: civelfelixxingu@tjpa.jus.br

PROCESSO: 0800580-70.2020.8.14.0053

AÇÃO: [Aquisição]

REQUERENTE: Nome: JOSE DA PAZ MOTA

Endereço: RUA DON EURICO, 34, SETORNOVO HORIZONTE, São Félix DO XINGU - PA - CEP: 68380-000

| Advogados do(a) AUTOR: LUCILENE CONCEICAO DE MENDONCA - PA17727, DANIEL TEODORO DOS REIS - PA13602-B

REQUERIDO (A)S: Nome: MIZAQUE NUNES DA SILVA

Endereço: RUA OZÓRIO DE FREITAS - 94 98132-3131, 1059, 94 98132-3121(requerido) - 94 98148-4095 (esposa), NOVO HORIZONTE, São Félix DO XINGU - PA - CEP: 68380-000

| Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON HUIDA JUNIOR - PA26476-A

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração contra sentença id. 153448355, propostos pelo advogado dativo nomeado para o requerido, nos quais a embargante alega obscuridade.

É o breve relatório.

São cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Os embargos são tempestivos, consoante certidão de ID 146887365. Quanto ao preparo recursal, anoto que a referida espécie recursal não se sujeita a preparo, a teor do art. 1.023, caput, do CPC. Por fim, a regularidade formal foi observada. Presentes os pressupostos recursais extrínsecos.

Reconheço a legitimidade e o interesse recursal da parte insurgente, na formado art. 996 do CPC, bem como não vislumbro qualquer causa impeditiva do direito de recorrer.

O ponto central da questão é verificar se a sentença embargada contém obscuridade quanto ao arbitramento dos honorários devidos ao advogado dativo.

O caso refere-se a processo no qual o embargante foi nomeado como defensor dativo para atuar em favor do autor, tendo efetivamente desempenhado suas funções. A sentença proferida julgou o mérito da demanda, mas não fez qualquer menção expressa à fixação de honorários advocatícios dativos.

No caso concreto, verifica-se que a sentença embargada não abordou o tema dos honorários dativos — nem direta, nem implicitamente. Não há menção no corpo da decisão sobre o despacho de nomeação, nem sobre eventual fixação posterior. Trata-se, portanto, de omissão relevante, uma vez que se refere a direito autônomo do advogado nomeado, reconhecido por lei e pela tabela da OAB.

Assim, há vício sanável pela via dos embargos, devendo ser acolhidos para complementar a sentença apenas no ponto omissivo, sem qualquer alteração no mérito da causa principal.

Ante o exposto, **CONHEÇO** e **ACOLHO** os presentes Embargos de Declaração, para suprir a omissão verificada na sentença de ID 151454247, a fim de arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo WILSON HUIDA JUNIOR, no valor de R\$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), nos termos da Tabela de Honorários da OAB/PA, considerando os atos processuais efetivamente praticados.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Por não comportar juízo de retratação no presente caso, intime-se a Defensoria Pública para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

São Félix do Xingu/PA, datado e assinado eletronicamente.

ADOLFO DO CARMO JUNIOR
Juiz de Direito Substituto

Serve a presente como Carta de Intimação, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.